

ETIKA DAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI



Oleh:

NAMA : Abdullah Adnan Syakir

NPM : 22753038

KELAS : Manajemen Informatika 5B

Dosen:

Dr. Henry Kurniawan, S.Si., M.Stat.

**D3 – MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karuniaNya yang tak ternilai dan tak dapat dihitng. Saya dapat menyusun dan membuat laporan ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Hukum Teknologi Informasi

Dalam membuat laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya menghaturkan maaf jika ada kesalahan dalam laporan ini. Pembaca bisa membuat keputusan yang dapat memberikan kritikan dan sarannya untuk saya agar di kemudian hari saya bisa membuat laporan yang lebih sempurna lagi.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dapat membantu dalam pembuatan laporan ini.

Bandar Lampung, 09 September 2024

Abdullah Adnan Syakir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
BAB II. PEMBAHASAN	2
2.1 Definisi Etika	2
2.2 Etika secara umum (prinsip moral dasar)	2
2.3 Etika secara khusus (terapan).....	3
2.4 Etika Individual.....	3
2.5 Etika Sosial	3
2.6 Etika Profesi.....	4
2.7 Etika Keluarga	5
2.8 Etika Politik	5
KESIMPULAN.....	6
DAFTAR PUSTAKA.....	7

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etika berasal dari kebutuhan manusia untuk menciptakan aturan perilaku dan tindakan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Pemikiran etika ini muncul sejak zaman kuno, ketika manusia mulai mempertanyakan apa yang benar dan salah serta bagaimana hidup dengan baik bersama orang lain. Di dunia filsafat Barat, pemikiran ini terutama berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles di Yunani Kuno. Socrates mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang baik, dengan menekankan bahwa orang yang tahu apa yang benar pasti akan berbuat benar (Annas, 1993). Menurut Suseno (2015) etika adalah refleksi kritis dan rasional tentang moralitas yang menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana etika menjadi landasan bagi penilaian baik dan buruk terhadap manusia.

Etika juga berkembang melalui ajaran agama di berbagai peradaban, seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan Yahudi. Prinsip etika tidak hanya hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Immanuel Kant melalui deontologi menyatakan bahwa tindakan moral harus didasarkan pada tugas dan kewajiban, bukan pada konsekuensinya, menekankan bahwa seseorang harus bertindak sesuai prinsip moral universal yang dapat diterapkan pada semua orang (Kant, 1997). Sementara itu, dalam Islam, etika berbasis pada Al-Qur'an dan Hadis, di mana Al-Ghazali mengajarkan bahwa moralitas didasarkan pada prinsip keadilan, belas kasih, dan tanggung jawab sosial (Ihya Ulum al-Din).

Menurut Bertens, etika adalah ilmu yang membahas tentang norma dan nilai yang menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika berfungsi sebagai landasan moral untuk menentukan mana yang benar dan salah.

Etika Teknologi Informasi adalah prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi untuk memastikan tindakan yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain, seperti dalam hal perlindungan data pribadi dan interaksi digital. Sementara itu, Hukum Teknologi Informasi adalah aturan resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan teknologi, melindungi privasi, keamanan, dan hak cipta. Keduanya berfungsi bersama untuk menciptakan lingkungan teknologi yang aman, adil, dan dapat dipercaya.

BAB II. PEMBAHASAN

2.1 Definisi Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu “ethos” yang berarti kebiasaan, karakter, atau cara hidup. Kata “ethos” merujuk pada norma-norma perilaku yang dianggap baik dan dapat diterima dalam masyarakat. Menurut Wilujeng (2013), etika berkaitan erat dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Etika memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya dikembangkan untuk kekuasaan, tetapi juga untuk manfaat bersama. Etika memberikan landasan moral dalam penggunaan ilmu pengetahuan, sehingga dapat mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan atau penggunaan ilmu yang tidak bertanggung jawab.

Pengertian etika sering dijelaskan sebagai studi mengenai prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia. Etika menekankan pemahaman tentang apa yang dianggap benar atau salah berdasarkan norma-norma sosial, budaya, atau agama. Menurut Keraf (1998), etika adalah ilmu yang mengkaji nilai-nilai moral, membantu individu untuk menentukan tindakan mana yang dapat diterima secara moral dalam berbagai situasi. Etika sebagai serangkaian prinsip atau aturan moral yang diterima oleh kelompok atau individu untuk mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi personal maupun profesional menurut Sobur (2013). Etika dibagi menjadi 2 secara umum dan secara khusus, secara umum mengenai prinsip moral dasar. Secara khusus menjadi ilmu yang harus diterapkan.

2.2 Etika secara umum (prinsip moral dasar)

Prinsip moral dasar merupakan norma atau aturan moral yang sangat kental dengan sisi tindakan manusia. Sebagaimana teori Magnis Suseno dalam Etika Dasar (1987), manusia harus memiliki prinsip dasar moral terutama untuk bersikap dan bertindak terhadap manusia lain. Prinsip-prinsip moral adalah dasar dari etika yang digunakan untuk menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan pertama, prinsip keadilan. Keadilan adalah sikap yang memberikan hak seseorang. Prinsip keadilan juga berarti memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi miliknya. Kedua, prinsip hormat kepada diri sendiri. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia wajib memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai. Ketiga, prinsip bersikap baik. Prinsip sikap baik adalah prinsip moral dasar yang mewajibkan seseorang untuk melakukan kebaikan (Diniafiat, 2020).

2.3 Etika secara khusus (terapan)

Etika terapan adalah cabang dari etika yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip moral dalam situasi konkret dan masalah kehidupan sehari-hari. Menurut Peter Singer, etika terapan memerlukan pertimbangan mendalam terhadap dampak tindakan terhadap semua makhluk hidup, seperti dalam pernyataannya, "Kita harus menganggap kepentingan hewan secara serius dan memperlakukan mereka dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan" (Practical Ethics, 1993). Etika terapan terbagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial.

2.4 Etika Individual

Etika individual adalah etika yang berfokus pada tindakan, tanggung jawab, dan keputusan moral yang diambil oleh individu berdasarkan prinsip-prinsip etika pribadi. Dalam etika individual, seseorang bertindak sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang ia pegang, serta berusaha untuk menentukan tindakan yang benar atau salah secara mandiri. Dalam jurnal yang berjudul *Journal of Moral Education*, etika individual adalah "proses di mana individu menilai tindakan mereka berdasarkan standar moral pribadi dan bagaimana mereka memutuskan tindakan apa yang tepat diambil dalam situasi tertentu" (Nucci, 2001).

Etika individual menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam pengambilan keputusan. Individu bertanggung jawab penuh atas tindakan moralnya dan harus mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Contoh dari etika individual adalah bagaimana seseorang memutuskan untuk berbuat jujur, adil, atau bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianggap benar dalam kehidupan sehari-hari.

2.5 Etika Sosial

Etika Sosial merupakan suatu etika sehubungan dengan relasi manusia dengan sesamanya dalam masyarakat (masyarakat). Etika Sosial menunjuk pada etika yang berkenaan dengan suatu masyarakat yang secara khusus berhubungan dengan pengaturan secara normatif relasi-relasi sosial dalam rangka tatanan hidup bersama (chandra, 2016).

Etika sosial adalah etika yang berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam konteks hubungan sosial, kelompok, atau masyarakat luas. Etika sosial tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan bagaimana keputusan serta tindakan mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Etika sosial melibatkan pertimbangan terhadap isu-isu seperti keadilan, hak asasi manusia, kesetaraan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini mengharuskan individu untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari penerapan etika sosial adalah perjuangan untuk keadilan sosial, kebijakan distribusi sumber daya yang adil, perlindungan lingkungan, dan hak-hak individu dalam konteks sosial.

2.6 Etika Profesi

Etika profesi adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan profesi mereka, bertujuan untuk memastikan tanggung jawab, integritas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Menurut Shaw dan Barry (2016) dalam buku *Moral Issues in Business*, etika profesi melibatkan standar perilaku yang diharapkan dari para profesional dalam menjalankan tugas mereka, yang mencakup kejujuran, kompetensi, transparansi, serta tanggung jawab sosial. Etika ini berfungsi sebagai panduan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa profesional menjalankan peran mereka secara adil dan bertanggung jawab. Macam-macam etika profesi :

- Etika Profesi Teknologi Informasi, yaitu profesional di bidang IT harus menjaga privasi dan keamanan data pengguna, mematuhi hukum hak cipta, serta tidak menyalahgunakan akses atau informasi digital. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis dan aman.
- Etika Profesi Kedokteran, yaitu etika ini berfokus pada tanggung jawab moral dokter dan tenaga medis dalam memberikan perawatan kesehatan. Prinsip-prinsip seperti non-maleficence (tidak membahayakan), beneficence (berbuat baik), dan kerahasiaan pasien sangat penting. Contoh: Dokter harus menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan bertindak untuk kepentingan terbaik mereka.
- Etika Profesi Hukum, dalam profesi hukum, etika mengatur perilaku pengacara, hakim, dan profesional hukum lainnya. Prinsip-prinsip yang ditekankan adalah keadilan, integritas, dan kerahasiaan. Pengacara, misalnya, memiliki kewajiban untuk memberikan pembelaan yang adil tanpa melanggar hukum atau etika.
- Etika Profesi Akuntansi, akuntan diharuskan bertindak dengan integritas, objektivitas, dan transparansi dalam menangani keuangan dan laporan perusahaan. Mereka juga harus mematuhi standar profesi dan menjaga kerahasiaan informasi klien. Etika ini penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan.

- Etika Profesi Jurnalisme, dalam dunia jurnalisme, etika profesi mencakup kejujuran, akurasi, independensi, dan tanggung jawab sosial. Jurnalis harus melaporkan berita berdasarkan fakta, tanpa bias atau manipulasi, dan menjaga integritas serta kredibilitasnya di mata publik.
- Etika Profesi Pendidikan, guru dan pendidik memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik dengan jujur, adil, dan penuh dedikasi. Mereka harus memperlakukan semua siswa dengan hormat, menjaga kerahasiaan siswa, dan bertindak sebagai contoh moral dalam komunitas pendidikan.

2.7 Etika Keluarga

Etika keluarga adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur hubungan serta tanggung jawab di antara anggota keluarga, yang meliputi kasih sayang, rasa hormat, kejujuran, dan dukungan satu sama lain. Menurut James S. Speth (2010) dalam bukunya *The Bridge at the Edge of the World*, etika keluarga mencakup komitmen untuk saling mendukung secara emosional, fisik, dan finansial, serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil. Etika ini berfungsi untuk menciptakan harmoni dan kesejahteraan dalam unit keluarga, yang pada gilirannya membentuk dasar bagi masyarakat yang lebih luas.

2.8 Etika Politik

Etika politik adalah cabang etika yang berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam kehidupan politik, termasuk bagaimana kekuasaan digunakan, keputusan diambil, dan kebijakan diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Andrew Heywood (2015) dalam bukunya *Political Theory: An Introduction*, etika politik mencakup isu-isu keadilan, hak asasi manusia, kebebasan, serta kewajiban pemerintah dan warga negara. Etika ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa tindakan politik dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Etika berasal dari kebutuhan manusia untuk menciptakan aturan perilaku dalam masyarakat, dengan akar pemikiran yang berkembang sejak zaman kuno melalui tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta ajaran agama seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan Yahudi. Etika, menurut para filsuf seperti Immanuel Kant dan Al-Ghazali, menekankan pentingnya moralitas dan prinsip-prinsip universal dalam tindakan manusia. Bertens menyatakan bahwa etika adalah ilmu yang membahas norma dan nilai yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Dalam konteks teknologi informasi, etika mengatur penggunaan teknologi agar bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain, sementara hukum teknologi informasi mengatur penggunaan teknologi secara resmi untuk melindungi privasi, keamanan, dan hak cipta, sehingga bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang aman dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, J. (1993). *Socrates: A Guide for the Perplexed*. London: Continuum.
- Bertens, K. (2000). *Etika: Pengantar untuk Pemikiran Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chandra, M. (2016). *Etika Sosial: Prinsip-prinsip Moral dalam Hubungan Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Diniafiat. (2020). *Prinsip-prinsip Moral Dasar dalam Etika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Heywood, A. (2015). *Political Theory: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan.
- Kant, I. (1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keraf, G. (1998). *Etika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Nusa Media.
- Nucci, L. (2001). *Journal of Moral Education: Etika Individual dan Pengambilan Keputusan Moral*. Volume 30, Issue 4.
- Shaw, W. H., & Barry, V. (2016). *Moral Issues in Business*. Boston: Cengage Learning.
- Sobur, A. (2013). *Etika: Studi tentang Nilai-nilai Moral*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suseno, F. (2015). *Etika Dasar: Keadilan dan Moralitas dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wilujeng, D. (2013). *Etika dan Ilmu Pengetahuan: Menjaga Moralitas dalam Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.